



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1348 del 21/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 del 20/08/2026

PROPOSTA N. 2358 del 20/08/2026

OGGETTO: Fondi Delibera CIPE n. 26/2003. Progetto CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY .
CUP:C85H22003140002. CIG:B43A3A975A. Svincolo e liquidazione ritenuta per infortuni 0,5%

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;
-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-con Delibera del Commissario Prefettizio n. 248 del 14.10.2021 è stata approvata la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione, nell'agglomerato industriale di Lamezia Terme di un centro multidimensionale, denominato "CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY", orientato a valorizzare l'industria del gusto e del turismo enogastronomico regionale, individuando quale immobile idoneo l'edificio, di superficie complessiva di circa 712 mq, di un edificio di maggiore consistenza denominato "Centro Servizi Polifunzionale", ubicato nell'area ex Sir di Lamezia Terme, di proprietà dell'ente per la restante parte;
-con la D.G.R. n. 172 del 30.04.2022 "Approvazione proposta di programmazione ai sensi della Delibera CIPE 26/2003", sono state approvate le proposte progettuali pervenute a seguito di manifestazione d'interesse, ritenute conformi e meritevoli, fino alla concorrenza della somma a disposizione, inserite nella proposta di programmazione ai sensi della Delibera CIPE 26/2003;
-con delibera della Giunta Regionale n. 292 del 30 Giugno 2022 sono stati istruiti ed ammessi al finanziamento 12 progetti per una somma complessiva pari ad € 12.576.600,00 e che tra questi è stato approvato al n. 08 denominato "Calabria Food & Tourism Academy" che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per un costo complessivo dell'intervento € 1.459.000,00 con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003 € 12.576.600,00.
-con atto in data 17.02.2023 è stata stipulata adeguata Convenzione tra le parti: REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA' e COMUNE DI LAMEZIA TERME;
-che l'articolo 3 della sopra menzionata Convenzione prevede che la stessa abbia durata pari a mesi 18 (diciotto).

Dato atto che:

-l'intervento in oggetto, distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300002, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;
-il Cup dell'intervento è il seguente: C85H22003140002;

Vista la determina dirigenziale RS n. 106 del 07/05/2024 adottata dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, con la quale si stabiliva di affidare i servizi tecnici di redazione del Progetto Esecutivo, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, della Direzione Lavori e dell'ammissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori inerenti il progetto Calabria Food & Tourism Academy all'Arch. Salvatore Bruno Aloisio VIA D. PORCHIO,8 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) P.IVA 00830130795, iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro al n. 792; CIG: 9997646E76; **Preso atto** che il progettista ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo in data 02.08.2024 ed acquisito al protocollo, in pari data, al n. 61346;

Richiamate:

-la determina dirigenziale RS n. 236 del 05/09/2024 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo di che trattasi;

-la determina dirigenziale RS n. 317 del 07/11/2024 R.G. n. 1527 del 07/11/2024 adottata dal Dirigente del Settore competente con la quale è stato disposto:

-di indire la procedura aperta ai sensi dell'art 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento denominato Calabria Food & Tourism Academy CUP: C85H22003140002 - Lotto 1, che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme con il termine pari a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

-di approvare il quadro economico aggiornato dell' intervento in oggetto per un importo complessivo di 1.459.000,00;

-la determinazione SUA n. R.G. 4104/2024 del 06/12/2024, RS n. 263 del 04/12/2024, trasmessa a mezzo prot. n. 095435 del 06/12/2024 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata, nella seduta di gara di cui al verbale del 02/12/2024, in favore dell'O.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA 03374820797 in avvalimento con l'O.E. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di €472.069,17 oltre Iva di cui € 441.500,90 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 31,911% ed € 30.568,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'OE ha indicato €173.849,79 per costo della manodopera e € 5.000,00 per oneri aziendali interni.

-la propria determinazione dirigenziale RS 383 del 16/12/2024, Rg 1839 del 20/12/2024 con la quale:

1. è stata approvata, conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto al concorrente trattasi a favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792;

2. è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 542.477,26 Iva inclusa di cui:

a) in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di €472.069,17 oltre Iva al 10% pari ad euro 47.206,92 e cosicomplessivamente la somma pari ad euro 519.276,09 sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

b) in favore della Centrale Unica di Committenza della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria l'importo complessivo di euro: 2107,46 di cui: a) competenze gara pari ad euro 1.697,46 sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità; b) la somma di € 410,00 Iva esente per contributo Anac ai sensi della delibera 621/2022, Anac sul

capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

c) incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 21.093,71 IVA esente sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024 che presenta adeguata disponibilità;

3. è stato approvato il quadro economico aggiornato dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.459.000,00:

-la determinazione SUA n. R.G. 1/2025 del 07/01/2025, RS n. 1 del 07/01/2025, trasmessa a mezzo prot. n. 0001549 in data 09/01/2025 con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell'art. 17 del Codice, l'aggiudicazione efficace in favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) con sede in Crotone (KR) via Avogrado snc P.IVA: 03077200792;

-la determinazione dirigenziale RS n. 8 del 10/01/2025 con la quale è stato disposto: 1) di approvare la proposta di aggiudicazione efficace della gara in oggetto al concorrente: Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) P.IVA: 03077200792, per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 472.069,17 oltre Iva di cui euro 441.500,90 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 31,911% ed euro 30.568,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'o.e. ha indicato la somma di euro 173.849,79 per costo della manodopera ed euro 5.000,00 per oneri aziendali; 2) di aggiudicare in conseguenza di quanto sopra, l'appalto di cui in oggetto a favore dell'o.e. Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna (ausiliata) P.IVA: 03374820797 in avvalimento con l'o.e. Greco Srl (ausiliaria) P.IVA: 03077200792 nei termini di cui al punto precedente; 3) di liquidare in favore alla Centrale CUC - Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara espletata relativamente all'intervento CALABRIA FOOD & TOURISM ACADEMY - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'EFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LE IMPRESE SITO NELL'AREA PRODUTTIVA PAPA BENEDETTO XVI DI LAMEZIA TERME, CUP: C85H22003140002 CIG: B43A3A975A l'importo complessivo di euro: 2.107,46 da imputare sul capitolo n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2024;

Considerato che con verbale del 09/01/2025, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;

Atteso che in data 28/02/2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna, Rep. 6720 del 10/07/2024;

Richiamate:

-la determina dirigenziale RS n. 105 del 14/03/2025 con la quale è stato disposto di liquidare in favore di Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Reggio Calabria, 36, P.IVA: 03374820797, la somma di € 94.413,83, relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art. 125 comma 18 del D.Lgs 36/2023, e di cui all' art.9 del contratto, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 19 del 13/03/2025 presentata dall' operatore economico Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna, P.IVA: 03374820797, acquisita al prot. n. 20417 del 14/03/2025 e di versare all'Erario l'IVA pari ad euro 9.441,38 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

-la determina dirigenziale RS n. 139 del 03/04/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. 1 dei Lavori a tutto il 24.03.2025, redatto dal D.L., Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo pari a euro 91.117,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 redatto in data 26/03/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA: 03374820797 ammontante ad € 91.117,00 oltre I.V.A 10%, e così per complessivi €100.228,70 – CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002

-la determina dirigenziale RS n. 242 del 18/06/2025, RG 1033 del 23/06/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. 2 dei Lavori a tutto il 10/06/2025,

redatto dal D.L., Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo pari a euro 112.238,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 redatto in data 10/06/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad € 112.238,00 oltre I.V.A 10%, e così per complessivi €123.461,80, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;

-la determina dirigenziale RS.322 del 11/08/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. 3 dei Lavori a tutto il 28/07/2025, redatto dal D.L., Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo pari a euro 121.488,40 ed il relativo certificato di pagamento n. 3 redatto in data 29/07/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad € 110.444,00 oltre IVA, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.266 del 06/10/2025 con la quale è stato sancito:

-di approvare la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di "CALABRIA FOOD &TOURISM ACADEMY"-CUP: C85H22003140002, redatta dall'arch. Bruno Salvatore Aloisio, con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003;

-di dare atto che le variazioni non hanno portato all'incremento del quadro economico di perizia, chiudendo sempre ad euro 1.459.000,00 e vengono fatte gravare sul capitolo dedicato n. 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) bilancio 2025-27, esercizio 2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n.392 del 23/10/2025 con la quale sono state impegnate le somme aggiuntive necessarie pari ad euro 204.100,15 (IVA inclusa);

Vista

-la determinazione dirigenziale RS n. 417 del 11/11/2025, R.G. 1944 del 14/11/2025 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. IV dei Lavori a tutto il 22/10/2025, redatto dal D.L. Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo complessivo pari a euro 176.863,50 ed il relativo certificato di pagamento n. 4 redatto in data 22/10/2025 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad euro 160.785,00 oltre I.V.A 10% pari ad euro 16.078,50, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;

-la determinazione dirigenziale RS n. 65 del 24/02/2026 RG. n. 285 del 25/02/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'Avanzamento n. V^ e Ultimo dei Lavori a tutto il 03/02/2026, redatto dal D.L. Arch. Bruno Salvatore Aloisio per un importo complessivo pari a euro 80.801,60, ed il relativo certificato di pagamento n. 5 redatto in data 03/02/2026 dal quale risulta un credito all'impresa Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 ammontante ad euro 73.456,00 oltre I.V.A 10% pari ad euro 7.345,60, CIG: B43A3A975A, CUP:C85H22003140002;

Richiamate:

-la determinazione dirigenziale n. 261 del 27/09/2024 RG n. 1307 del 04/10/2024 con la quale è stato disposto di liquidare all'o.e Arch. Salvatore Bruno Aloisio, la somma complessiva di Euro 43.273,92 (imponibile pari ad euro 41.609,54, contributo cassa pari ad euro 1.664,38, aliquota contributo cassa pari al 4%) IVA esclusa in quanto il Professionista opera in regime forfettari, per il servizio di progettazione esecutiva (SAL^1) tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 14 del 10/9/2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 71377 in data 13/9/2024, assunta con determinazione dirigenziale RS n 106 del 07/05/2024, RG n. 637 del 13/05/2024;

-la determinazione dirigenziale RS n. 247 del 23/06/2025 RG n. 1085 del 30/06/2025 con la quale è stato disposto di liquidare all'o.e: Arch. Salvatore Bruno Aloisio la somma complessiva di Euro 21.632,00 (imponibile pari ad euro 20.800,00, contributo cassa pari ad euro 832,00, aliquota contributo cassa pari al 4%) IVA esente in quanto il professionista opera in regime forfettario per 2^ acconto, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 14 del 11/06/2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 49190 in data 20/06/2025, assunta con determinazione dirigenziale RS n 106 del 07/05/2024, RG n. 637 del 13/05/2024;

Dato atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026 (Autorizzazione Prot.

662553 del 10.09.2025 -Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile – Settore n. 2);

Richiamata la determinazione dirigenziale Rs n. 106 del 16/03/2026 con la quale è stato disposto:

-di dare atto che le opere relativamente all'intervento CALABRIA FOOD & TOURISMACADEMY - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'EFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE ADIBITO A "CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LE IMPRESE SITO NELL'AREA PRODUTTIVA PAPA BENEDETTO XVI DI LAMEZIA TERME, CUP: C85H22003140002, con risorse a valere delibera CIPE n. 26/2003, risultano ultimate al 03/02/2026 giusto Certificato di ultimazione lavori prot. n. 0013996 del 13/02/2026 conservato agli atti;

-di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E) relativi ai lavori in oggetto dando atto che il C.R.E. assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua data di emissione;

-di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026;

Vista la determinazione Dirigenziale Rs n. 326 del 07/08/2026 con la quale è stato disposto lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1704.00.27.2799902784 del 05/03/2025 (data firma assicuratore) rilasciata da SACE BT S.P.A. con sede legale in Roma, P.zza Poli 42 depositata dalla società Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna a garanzia dell'anticipazione del prezzo del 20% CUP: C85H22003140002; CIG: B43A3A975A;

Vista la fattura elettronica n. 80 del 18/08/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 65292 del 18/08/2026 emessa dall' Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 relativa a lavori di completamento, adeguamento funzionale e efficientamento energetico dell'immobile ' Calabria Food & Tourism Academy' adibito a ' Centro Servizi Polifunzionale ' sito nell'Area Industriale Papa Benedetto XVI 88046 Lamezia Terme CZ - liquidazione ritenuta per infortuni pari all'0,5% dell'importo netto di euro 3.149,11 a cui sommando Iva al 10% pari a euro 314,91 si ottiene un importo complessivo di euro 3.464,02 soggetto alla scissione dei pagamenti;

Dato atto che è stato acquisito il DURC regolare della ditta Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797,CF: ***** Prot INPS_51430022, scad. 31/10/2026 (agli atti);

Ritenuto, pertanto, di procedere con la liquidazione della fattura sopracitata;

Attestato che:

-i sottoscritti RUP, Ing.Pasqualino Nicotera nonché Collaboratore del RUP, Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczek che hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000."
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare all'OE Edil Tre Costruzioni di Perri Giovanna P.IVA:03374820797 la somma complessiva di euro 3.149,11 tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 80 del 18/08/2026 acquisita al protocollo dell'Ente 65292 del 18/08/2026 quale lavori di completamento , adeguamento funzionale e efficientamento energetico dell'immobile ' Calabria Food & Tourism Academy' adibito a ' Centro Servizi Polifunzionale ' sito nell'Area Industriale Papa Benedetto XVI 88046 Lamezia Terme CZ - liquidazione ritenuta per infortuni pari all'0,5% CUP: C85H22003140002; CIG: B43A3A975A; e di versare all'Erario IVA 10% pari ad euro 314,91 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma totale occorrente pari ad euro 3.464,02 (di cui imponibile euro 3.149,11 oltre IVA 10% pari ad euro 314,91) dal capitolo 4582 (piano dei conti 2.02.01.09.999) dell'anno 2025 , giusta Determinazione Dirigenziale RS n.392 del 23/10/2025;

di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera identificata con il seguente CUP: C85H22003140002; CUI: L00301390795202300002, CIG: B43A3A975A;

di attestare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147- bis comma 1 del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è l'Ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di specificare che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2358 del 20/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 20/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 344 del 20/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5382	1	1-894-1	*****	3.464,02

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.